

1501205-43.2020.8.26.0081

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: FABIO ALEXANDRE MARINELLI SOLA

Comarca: Adamantina

Foro: Foro de Adamantina

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 21/10/2022

... criminal do acusado pelo delito de tráfico - Autoria que não restou comprovada
extreme de dúvidas - Aplicação do princípio "in dubio pro reo" - RECURSOS NÃO
PROVIDOS". (TJSP; Apelação Criminal 1500864-71.2020.8.26.0548; Relator (a): Silmar
Fernandes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - 4ª
Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/12/2020; Data de Registro: ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Adamantina

Foro de Adamantina

Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Adhemar de Barros, 133, Adamantina-SP - cep 17800-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501205-43.2020.8.26.0081 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501205-43.2020.8.26.0081

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3090564/2020 - DISE-

DEL.SEC.ADAMANTINA, 14519063 - DISE- DEL.SEC.ADAMANTINA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

YURI MOREIRA NUNES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO ALEXANDRE MARINELLI SOLA

Vistos.

Dispensado o relatório nos termos do §3º do artigo 81 da Lei nº 9.099/95.

Decido.

Trata-se de ação penal que imputa ao réu o crime de posse de droga para consumo
pessoal, previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Descreve a denúncia que no dia 03 de novembro de 2020, por volta de 00h04min, na
Rua Arno Kiefer, nº 1027, Centro, nesta cidade e comarca de Adamantina, YURI
MOREIRA NUNES, trazia consigo, para consumo pessoal, 2,06 g (dois gramas e seis
decigramas) de "Cannabis Sativa L.", droga vulgarmente conhecida por "maconha",
conforme laudo químico-toxicológico a fls. 12/14, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar.

A testemunha Eduardo José Maria, Policial Militar, afirmou que abordaram o réu em decorrência de patrulhamento de rotina, pois o visualizam conduzindo a motocicleta de modo irregular, e, em revista pessoal, localizaram a droga (maconha) em sua carteira.

Interrogado, em juízo, Yuri Moreira Nunes confirmou que a droga era para uso próprio.

Pois bem.

A materialidade delitiva ficou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 09), pelo laudo pericial (fls. 12/14), que indicou resultado positivo para a substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), vulgarmente conhecida como "maconha", além da prova oral e confissão do réu. A autoria também é inconteste.

Assim, uma vez comprovadas a autoria e materialidade, é de rigor a condenação, já que não é possível sequer imaginar justificativa plausível considerar insignificante a posse de substância entorpecente.

A eventual aceitação desta teoria redundaria na negativa de aplicação da lei, já que em regra, a posse de substância entorpecente para uso próprio somente se dará em pequena quantidade.

Enfim, a tipificação penal não visa proteger a pessoa do usuário, mas sim, a saúde pública, razão pela qual, impertinente é a discussão de que a substância seria para uso próprio.

Ademais, diversamente da tese defensiva, não há que se falar em inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei 11343/06.

Nesse sentido: "APELAÇÃO CRIMINAL – Artigo 28 da Lei de Drogas Absolvição- Inadmissibilidade- Inconstitucionalidade do referido artigo - Não cabimento - Precedentes – Entendimento consolidado no âmbito deste Tribunal de Justiça até o julgamento final da matéria pelo Pretório Excelso, no sentido da criminalização da posse ou porte de drogas para uso- Recurso defensivo não provido- Recurso ministerial pleiteando a condenação do réu pelo artigo 33 da Lei 11343/06- Impossibilidade – Ausência de provas suficientes a demonstrar a responsabilização criminal do acusado pelo delito de tráfico - Autoria que não restou comprovada extirpe de dúvidas – Aplicação do princípio "in dubio pro reo" – RECURSOS NÃO PROVIDOS". (TJSP; Apelação Criminal 1500864-71.2020.8.26.0548; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/12/2020; Data de Registro: 18/12/2020).

Considerando tais elementos, não há dúvidas de que o acusado possuía porção de "maconha" destinada ao seu próprio uso. Portanto, realizou a conduta prevista no caput do artigo 28 da Lei de Droga.

Delineada a responsabilidade penal do acusado, passa-se a fixação da pena.

O réu não possuiu antecedentes criminais, além disso, é tecnicamente primário (fls. 17/19), tendo confessado a conduta que não fugiu à mediocridade esperada.

Logo, mostra-se suficiente à reeducação e à repreensão da conduta a aplicação de pena de advertência sobre os efeitos da droga (artigo 28, inciso I, da Lei nº 11.343/06).

ISTO POSTO e considerando o tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE esta ação penal para CONDENAR o réu YURI MOREIRA NUNES à pena mínima prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, ou seja, a advertência sobre os efeitos da droga (artigo 28, inciso I, da Lei nº 11.343/06).

Autorizo a incineração do entorpecente apreendido, caso ainda não realizado, oficie-se.

Arbitro os honorários ao defensor nomeado por meio do convênio Defensoria/OAB, no teto previsto à espécie. Oportunamente, expeça-se a certidão.

Com o trânsito em julgado, expeça-se o necessário para o cumprimento da pena.

Custas ex lege.

P.R.I.C.

Adamantina, 21 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA